

1512526-30.2018.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Cesar Lameu

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 12 de abril de 2018, por volta das 15h30, na rua Teodoro Mantoaneli, 160, Chácara do Trevo, nesta cidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1512526-30.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512526-30.2018.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Cesar Lameu

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 12 de abril de 2018, por volta das 15h30, na rua Teodoro Mantoaneli, 160, Chácara do Trevo, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo 03 (três) porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 0,9 g (nove decigramas), bem como 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 3,9 g (três gramas e nove decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.  
Notificado (pág. 59), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou

resposta à acusação (pág. 64/65).

Recebida a denúncia (pág. 69/70), o réu foi citado (pág. 113).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravações eletrônicas efetuadas diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 144/147), e a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (pág. 150/152).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 06, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 08/10.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil José Carlos de Lima narrou que realizava patrulhamento pelo local, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes que ali ocorre, quando se deparou com o réu na via pública. Contou que, ao notar a aproximação da viatura, Michel levantou-se e passou a caminhar rapidamente.

Abordado, em revista pessoal foi localizada a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). Retornando ao local onde o acusado estava, foram localizadas seis porções de cocaína e três porções de crack e um molho de chaves. Indagado, o réu negou que as drogas lhe pertencessem, mas informou que as chaves eram suas.

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda, Gustavo Cabral de Melo.

Em interrogatório, o réu negou a prática delitiva. Asseverou que trabalhava próximo ao local do fato, para onde se dirigia com frequência para adquirir entorpecente.

Contou que estava sentado, aguardando para adquirir droga, quando visualizou a aproximação da viatura e se levantou, momento em que suas chaves caíram ao solo.

Aduziu que os valores apreendidos consigo eram oriundos de seu trabalho.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Das circunstâncias do fato, relatado de forma segura e coesa pelos guardas civis, pode-se extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que as drogas encontradas após Michel tentar fugir do local, destinavam-se ao comércio.

Observe que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório, e que os guardas civis ouvidos não tinham motivo algum para falsamente incriminá-lo.

Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Assim, a condenação Michel pelo delito de tráfico é medida que se impõe, não merecendo respaldo as considerações defensivas.

Passo à dosimetria das penas.

Além da condenação certificada a pág. 172/173, relativa aos autos 0001154-03.2014.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento da reincidência, o réu ostenta outros antecedentes desabonadores decorrentes de condenações nos autos 0007415-10.2008.8.26.0081 (pág. 171/172) e 1500090-05.2019.8.26.0248 (pág. 174/175). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 172/173 que atesta a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova de reincidência e maus antecedentes, torno as penas

definitivas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, Michel deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Não sobrevivendo, ao menos nestes autos, motivos a ensejar sua custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova. Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 25 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA